

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

Nesta aula vamos introduzir o tema da nova **Lei de Improbidade Administrativa**. Embora a lei ainda seja identificada pelo número **8429/92**, ela passou por uma reforma profunda que alterou substancialmente seu conteúdo com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021.

Essa mudança trouxe uma série de novidades, exigindo dos concurseiros uma nova abordagem para compreender e responder corretamente às questões que tratam da matéria. O foco está em entender o texto reformulado, assimilando os conceitos de forma prática para garantir um bom desempenho nas provas.

A aula se propõe a ser objetiva e eficiente, com uma explicação clara e direta, sem se alongar além do necessário. O tema abordado nessa parte da explicação gira em torno dos **sujeitos do ato de improbidade**, conforme previsto entre os artigos primeiro e oitavo da Lei 8429/92.

A improbidade administrativa envolve dois sujeitos principais: o **sujeito ativo, que pratica o ato de improbidade, e o sujeito passivo, que é aquele contra quem o ato é cometido**.

O **sujeito ativo**, de forma geral, é um **agente público**. O artigo segundo da lei define agente público como **toda pessoa que atua em nome da administração**, seja por nomeação, designação ou mesmo de forma voluntária, com ou sem remuneração.

É importante destacar que, ao mencionar agente público, não se está falando apenas de servidores concursados. A expressão abrange uma gama mais ampla de pessoas que exercem alguma função pública, ainda que de maneira temporária ou informal.

Muitos confundem agente público com servidor público, mas, no estudo do regime constitucional dos agentes públicos, há quatro categorias distintas: **militares, particulares em colaboração com o poder público, agentes políticos e servidores públicos**.

Esses servidores, por sua vez, se dividem em três tipos principais. O primeiro é o **servidor temporário**, previsto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal.

O segundo é o **servidor** regido pela **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**, que atua em empresas públicas e sociedades de economia mista. Por fim, há o **servidor estatutário**, que trabalha na administração direta, em autarquias ou fundações públicas, sendo regido por um estatuto próprio.

A legislação deixa claro que agente público é todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, um mandato, cargo, emprego ou função em qualquer entidade da administração pública direta ou indireta, conforme disposto no artigo primeiro da Lei de Improbidade.

Isso significa que a abrangência da definição legal de agente público é bastante ampla, incluindo diversas formas de vínculo com o poder público. Essa conceituação é essencial para compreender quem pode ser responsabilizado por atos de improbidade administrativa e quais são os limites e implicações dessa responsabilização.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Durante a aula, surgem dúvidas comuns entre os alunos, como a possibilidade de um estagiário praticar ato de improbidade administrativa.

A resposta é afirmativa: **sim, o estagiário pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade**, uma vez que a lei considera como agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, função em nome da administração pública, abrangendo inclusive essa modalidade de vínculo.

Outra questão importante é sobre a natureza jurídica do ato de improbidade administrativa. No ordenamento jurídico brasileiro, os ramos tradicionais do direito são o civil, o penal e o administrativo. No entanto, com a reforma da Lei de Improbidade, foi inaugurada uma nova classificação: a de **direito administrativo sancionador**.

Isso representa um avanço na conceituação, pois antes da alteração legislativa, a improbidade era tida como um ato de natureza civil, e não era considerada crime. Inclusive, ainda é possível encontrar questões anteriores a 2021 que tratam a improbidade sob a ótica do direito civil.

O processo que apura o ato de improbidade é judicial e, via de regra, é regido pelo Código de Processo Civil, aliado às normas da nova lei. Mas é fundamental ter em mente que, atualmente, a natureza do ato de improbidade se enquadra como pertencente ao direito administrativo sancionador.

Essa nova classificação tem implicações importantes, como no caso de outro questionamento feito por alunos: se o **menor aprendiz pode praticar ato de improbidade**. A resposta é **positiva**.

Como não se trata de crime, não se aplica a análise de maioridade ou menoridade penal. A improbidade pode ser cometida por qualquer pessoa que atue em nome da administração pública, ainda que sob forma de vínculo indireto, como é o caso do estagiário ou do menor aprendiz.

Além do agente público, há também a possibilidade de o **particular ser sujeito ativo do ato de improbidade**. Contudo, essa possibilidade é **condicionada**. Os tribunais superiores, como o STJ e o STF, reiteradamente estabelecem que **o particular só pode cometer ato de improbidade administrativa se estiver agindo em conjunto com um agente público**.

O particular, sozinho, não pratica esse tipo de ato. Para ilustrar, imagine alguém oferecendo um cheque de um milhão de dólares a um servidor público para obter vantagem. Se o servidor recusa, não há improbidade, pois não houve participação do agente público no ato.

Pode até haver crime, como tentativa de corrupção, mas não há improbidade, justamente porque, para que ela ocorra, é imprescindível o envolvimento de um agente público. Assim, o particular só responde por improbidade se o ato tiver sido cometido com a participação de um agente público.

A dúvida sobre se uma pessoa jurídica pode ou não praticar ato de improbidade administrativa é bastante pertinente e foi alvo de mudança significativa com a nova redação da Lei de Improbidade.

Anteriormente, prevalecia o entendimento de que apenas pessoas físicas poderiam ser responsabilizadas por atos de improbidade. No entanto, o novo texto da lei deixa claro que **a pessoa jurídica também pode ser considerada sujeito ativo** nesses casos.

A lei prevê expressamente que as sanções previstas se aplicam a **pessoas físicas e jurídicas, inclusive a particulares que celebrem com a administração pública instrumentos como convênios, contratos, termos de parceria, termos de cooperação, contratos de gestão ou ajustes administrativos equivalentes**.

Art. 2º (...) Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

Isso significa que empresas que mantêm algum tipo de vínculo com o poder público podem sim ser responsabilizadas por atos de improbidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

Entretanto, a própria lei estabelece uma exceção relevante no parágrafo segundo do artigo terceiro. Esse dispositivo prevê que as sanções da Lei de Improbidade **não serão aplicáveis à pessoa jurídica quando o ato em questão já for sancionado como ato lesivo à administração pública nos termos da legislação de combate à corrupção**, mais especificamente pela chamada Lei Anticorrupção.

Portanto, há uma divisão de competências: se a conduta estiver enquadrada como improbidade, aplica-se a Lei de Improbidade; se estiver prevista como ato lesivo pela outra lei, a sanção ocorrerá por esse outro caminho.

Outro ponto fundamental trazido pela nova redação é a **exigência do dolo para a configuração do ato de improbidade**. Isso significa que não basta haver culpa ou negligência: é preciso que o agente tenha agido com intenção consciente de violar os princípios da administração pública ou de obter vantagem indevida.

Essa exigência de dolo vale tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. Em relação à responsabilização de indivíduos dentro das empresas, como sócios, cotistas, diretores e colaboradores, a lei também foi clara. Esses indivíduos não respondem automaticamente por atos de improbidade imputados à pessoa jurídica.

A responsabilidade pessoal só ocorrerá caso se comprove participação direta com dolo e benefício, e mesmo assim, **apenas nos limites da vantagem efetivamente obtida**. Ou seja, o simples fato de alguém ocupar um cargo na estrutura da empresa não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade pessoal. É preciso haver dolo, participação e algum tipo de aproveitamento direto da prática ilícita.

Portanto, a regra geral agora é que a pessoa jurídica pode, sim, praticar atos de improbidade administrativa e será responsabilizada nesses casos.

Já os indivíduos vinculados a essa pessoa jurídica somente responderão se for demonstrado que agiram dolosamente, participaram diretamente do ato e se beneficiaram de forma concreta e mensurável. Isso representa um avanço no detalhamento das responsabilidades, buscando maior precisão e justiça na aplicação das sanções previstas pela lei.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

§ 2º As sanções desta Lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

A explicação segue agora para a figura do **sujeito passivo** no ato de improbidade administrativa.

O sujeito passivo é, de maneira geral, a **administração pública**, que compreende **tanto a administração direta** — formada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios — **quanto a administração indireta**, composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Porém, essa delimitação não esgota o rol de possíveis sujeitos passivos.

Vivemos em um sistema voltado ao combate à corrupção, e, por isso, a proteção se estende a qualquer ente ou entidade onde haja aplicação de recursos públicos. A ideia central é que **onde há dinheiro público, há também a possibilidade de incidência das normas de improbidade**.

Isso significa que o sujeito passivo não se limita àquelas oito pessoas jurídicas tradicionais da administração, mas **se estende a entidades privadas que recebam recursos públicos**.

Ou seja, se uma entidade particular recebe verbas da administração pública por meio de convênios, contratos, parcerias, termos de fomento ou cooperação, e há desvio desses recursos, poderá haver a responsabilização por ato de improbidade.

A lógica é simples e direta: onde vai o dinheiro público, o regime jurídico administrativo vai atrás. Assim, se uma empresa privada recebe recursos públicos e há desvio, ainda que não seja um ente da administração pública, ela poderá estar envolvida em um ato de improbidade administrativa.

A leitura do artigo primeiro da nova redação da Lei 8429/92 reforça esse entendimento. A lei agora se apresenta como um sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, com o objetivo de proteger a probidade na organização do Estado e a integridade do patrimônio público e social.

O foco está no exercício das funções públicas, e a proteção jurídica se volta à manutenção da moralidade, honestidade e correção na gestão dos recursos públicos.

O parágrafo primeiro do artigo primeiro deixa claro que **só se considera ato de improbidade a conduta dolosa**. Isso é fundamental: a nova lei não admite mais a responsabilização por culpa.

Para que haja improbidade, é necessário dolo, e não qualquer tipo de dolo, mas o dolo específico — a vontade consciente e livre de alcançar um resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11 da lei, que tratam, respectivamente, do enriquecimento ilícito, do dano ao erário e da violação aos princípios da administração pública.

Ainda segundo a nova redação, o simples exercício da função pública, sem a demonstração de dolo com objetivo ilícito, não configura ato de improbidade. Isso protege o agente público contra interpretações equivocadas que poderiam levar à responsabilização por meras falhas administrativas, sem intenção de causar dano.

Outro ponto relevante é a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Isso confirma a natureza jurídica do sistema de improbidade como **parte do direito administrativo sancionador**, e não do direito penal ou civil, reforçando a necessidade de seguir garantias processuais e critérios objetivos na responsabilização dos envolvidos.

A lei também prevê que atos de improbidade podem ser cometidos contra o patrimônio de entidades privadas que recebam subvenção, benefício ou incentivo de origem pública. Mesmo que essas entidades não façam parte da administração indireta, se houver repasse de recursos públicos, elas podem ser incluídas na proteção da norma e, caso haja desvio, na responsabilização correspondente.

No entanto, a sanção, nesses casos, será limitada ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, conforme a extensão da contribuição pública para a formação do patrimônio da entidade afetada.

Esse conjunto de regras mostra uma ampliação do alcance da lei, que passa a proteger não apenas os entes estatais, mas também o destino dos recursos públicos aplicados em entidades privadas.

O foco da norma é a proteção do dinheiro público, independentemente de onde ele esteja sendo utilizado, exigindo sempre a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade administrativa.

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

A explicação segue com o detalhamento do **dever de informar ao Ministério Público em casos de suspeita de ato de improbidade administrativa**. O artigo 7º da Lei 8429/92 determina que, havendo indícios de tal prática, a autoridade que tomar conhecimento dos fatos deve comunicar o Ministério Público competente para que sejam adotadas as providências legais cabíveis.

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias.

Essa obrigação recai sobre **qualquer autoridade ou servidor que, no exercício de suas funções, tenha acesso a elementos que indiquem a ocorrência de um ato de improbidade**.



Fique ligado!

O **Ministério Público**, nesse contexto, é o **sujeito ativo da ação judicial** de improbidade administrativa, ou seja, é ele quem **propõe a ação, atuando como autor no processo**.

Já o **sujeito ativo do ato de improbidade**, ou seja, aquele que praticou a conduta ilícita, **será o réu da ação judicial**. Essa distinção é fundamental para compreender o papel de cada um dentro do processo de responsabilização.

Em seguida, é abordada uma dúvida comum: se o herdeiro responde por ato de improbidade cometido pelo autor da herança. A resposta, em regra, é negativa. O herdeiro não responde pessoalmente pelo ato de improbidade do falecido.

No entanto, há uma exceção importante. **O herdeiro será responsável pelo ressarcimento ao erário, mas apenas até o limite do valor da herança recebida**. Portanto, a responsabilização não é pessoal, e sim patrimonial, incidindo sobre o espólio deixado pelo autor do ato ilícito.

Para ilustrar, imagine uma situação em que uma pessoa, após ser condenada por ato de improbidade e obrigada a ressarcir um milhão de reais aos cofres públicos, vem a falecer.

Caso tenha deixado dois milhões de reais em herança ao seu filho, este só terá direito a um milhão. O outro milhão será utilizado para quitar a dívida decorrente da improbidade. Isso demonstra que a responsabilidade não recai diretamente sobre o herdeiro, mas sobre os bens que lhe foram transmitidos.

Essa regra está expressa no artigo 8º da lei, que estabelece que o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente responderá apenas até o valor da herança ou do patrimônio transferido.

Além disso, essa responsabilidade sucessória se estende também a situações envolvendo pessoas jurídicas, especialmente em casos de transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. A intenção da norma é evitar que mudanças na estrutura de empresas sirvam como artifício para escapar das sanções da lei.

No caso específico de fusões e incorporações, a empresa sucessora será responsabilizada apenas pelo ressarcimento integral do dano, limitado ao valor do patrimônio transferido, sem a aplicação das demais sanções da lei referentes a atos anteriores à fusão ou incorporação.

Contudo, se for comprovado que houve dissimulação ou intenção fraudulenta com o objetivo de fraudar a responsabilização, todas as sanções previstas poderão ser aplicadas.

Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Art. 8º-A A responsabilidade sucessória de que trata o art. 8º desta Lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária.

Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

Com isso, conclui-se a explicação dos artigos 1º ao 8º da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, destacando os principais conceitos sobre sujeitos ativo e passivo, natureza do ato, responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas, bem como a responsabilização patrimonial de herdeiros e sucessores.

Resumo

1. Nova Lei de Improbidade Administrativa

- Apesar de manter o número original (Lei 8.429/1992), a lei foi profundamente reformada.
- A nova redação alterou conceitos e exigências, exigindo atualização do estudo para provas.

2. Natureza Jurídica do Ato de Improbidade

- Antes: natureza de direito civil.
- Agora: enquadra-se no direito administrativo sancionador.
- Não é crime, por isso não depende de análise de maioridade ou menoridade penal.

3. Sujeitos do Ato de Improbidade

- 3.1. Sujeito Ativo (quem comete o ato)
 - Principalmente agentes públicos:
 - Qualquer pessoa que exerça função pública, mesmo sem remuneração ou vínculo formal.
 - Inclui: servidores estatutários, celetistas, temporários, militares, agentes políticos, particulares em colaboração.
 - Estagiários e menores aprendizes também podem ser sujeitos ativos.
 - Particulares também podem praticar improbidade, mas somente em conjunto com um agente público.
- 3.2. Pessoa Jurídica como Sujeito Ativo
 - Empresas podem praticar atos de improbidade se tiverem vínculo com a administração pública (convênios, contratos, parcerias etc.).
 - Pessoas físicas dentro da empresa só respondem se houver dolo, participação e benefício direto.
- 3.3. Sujeito Passivo (quem sofre o ato)
 - Administração pública direta: União, Estados, DF, Municípios.
 - Administração pública indireta: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
 - Também pode ser qualquer entidade privada que receba recursos públicos, como ONGs, OSCIPs, fundações, entidades do terceiro setor etc.
 - Onde há dinheiro público, pode haver improbidade.

4. Elemento Subjetivo – Dolo Específico

- A nova lei exige dolo específico:
 - Vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito.
 - Culpa não configura improbidade.
- O simples exercício da função pública sem dolo ilícito não gera responsabilização.

5. Dever de Informar ao Ministério Público

- Qualquer autoridade que tomar conhecimento de indícios de improbidade deve comunicar o Ministério Público.
- O Ministério Público é o autor da ação judicial.

6. Responsabilidade de Herdeiros e Sucessores

- Herdeiro não responde pessoalmente por ato de improbidade do falecido.
- Pode haver responsabilização apenas patrimonial, limitada ao valor da herança recebida.
- O espólio responde até o limite necessário para o ressarcimento.

- Empresas sucessoras (em fusão, incorporação etc.) respondem até o limite do patrimônio transferido, salvo fraude comprovada.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
